



CITTA' DI SQUILLACE
Provincia di Catanzaro
Settore Finanziario – COPIA -

Mail: ragioneriasquillace@libero.it - PEC: serviziofinanziario.squillace@asmepec.it

Determinazione del Registro Generale n. 415 del 20/09/2022

Determinazione del Settore Finanziario n. 81 del 20/09/2022

OGGETTO: Liquidazione diritti di rogito Segretaria Comunale anni 2019 e 2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- l'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11/07/1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014;
- il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;
- la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;
- la conseguenza di tal iter normativo è che, relativamente agli atti rogati dal 25/06/2014 al 18/08/2014 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla legge 114/2014), i diritti corrispondenti devono essere incamerati al 100% dal Comune non potendosi riconoscere alcunché né al Segretario né allo Stato in quanto tali atti rimangono assoggettati alla disciplina originaria del D.L. 90/2014;
- a decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 10, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: *"Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento"*;

DATO ATTO che in materia è intervenuta la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con la pronuncia N.21/SEZAUT/2015/QMIG, chiarendo che agli Enti non è riconosciuta la possibilità di determinare la quota del provento da erogare tramite autonomi atti normativi o generali: *"nel silenzio della legge ed in assenza di regolamentazione nell'ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa, i proventi in esame sono attribuiti integralmente al segretario comunale laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell'esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del predetto segretario comunale e le somme destinate al pagamento dell'emolumento in questione devono intendersi al lordo di tutti gli*

oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti; le somme de quibus spettano ai segretari comunali collocati in fascia C che non godono della equiparazione alla dirigenza (sia essa assicurata dalla appartenenza alle fasce A e B sia essa un effetto del galleggiamento in ipotesi di titolarità di enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale”;

EVIDENZIATO l'oggettivo contrasto interpretativo dell'art. 10 del D.L. 90/2014 (convertito in Legge 114/2014) tra la magistratura contabile e la magistratura ordinaria sulla spettanza dei diritti di rogito ai segretari di fascia A e B, in quanto sono state numerose le sentenze del Giudici ordinari che hanno condannato gli Enti Locali a pagare i diritti di rogito anche ai segretari di Fascia A e B che hanno rogato contratti in enti senza dirigenza;

PRESO ATTO che la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, successivamente alla deliberazione n. 21/SEZ AUT/2015/QMIG del 4/6/2015, dopo l'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 75/2015 e della Sezione Plenaria della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia (deliberazione n. 15/2018/PAR) ed in seguito alle numerose unanime pronunce del Giudice del Lavoro è tornata sulla questione con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2018/QMIG fornendo una interpretazione letterale della norma di cui trattasi, affermando: “alla luce della previsione di cui all'art. 10, comma 2 bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai Segretari Comunali di fascia C nonché ai Segretari Comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”;

RILEVATO che nel Comune di Squillace, ove la dr.ssa Giuseppina Ferrucci presta servizio in convenzione, non è impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale, né ciò si verifica con riferimento agli altri Comuni cui si estende la convenzione di segreteria associata, e verificato altresì che l'importo dei diritti di rogito riscossi negli anni 2019 e 2021 dal Comune di Squillace non eccede la misura di un quinto dello stipendio di godimento del Segretario comunale;

DATO ATTO che nel periodo che qui rileva, anni 2019 e 2021, sono stati incassati € 4.889,12 per diritti di rogito (contratti rep. N. 5955/2019 – 1499/2019 – 9459/2021), come da mastro ordinativi agli atti;

VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267 del 18/8/2000;

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con modificazioni con delibera di G.M. n. 133 del 26/09/2000;

DETERMINA

Per quanto detto in premessa, che qui si intende integralmente riportato,

1. Di liquidare i diritti di rogito spettanti Segretaria Comunale, Dott.ssa XXXXXXXXX, come dal seguente prospetto:

-
2. di impegnare la cifra di € 4.889,12 a titolo di rimborso di spese di rogito sul capitolo 37, intervento n. 0102101 del bilancio corrente – impegno n. 242/2022;
 3. di prendere atto che i diritti di rogito riscossi negli anni 2019 e 2021 per un importo di € 4.889,12 (al lordo dei contributi previdenziali pari al 23,8% e IRAP 8,5%, da scorporare) possono essere liquidati in toto al Segretario comunale dott.ssa XXXXXX perché contenuti nel limite di un quinto dello stipendio in godimento;
 4. di procedere alla luce delle osservazioni formulate in premessa, alla liquidazione delle somme corrispondenti ai diritti di rogito per i contratti indicati nella tabella soprastante, al Segretario dott.ssa XXXXXX per l'importo di € 4.889,12, come meglio precisato al punto 5;

Squillace, lì 20/09/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Pasquale Muccari



SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento n. 415 del 20/09/2022 si appone il visto per la regolarità contabile, attestando, nel contempo, la copertura finanziaria sul capitolo 37, impegno n. 242/2022, intervento 0102101 del bilancio 2022.

Squillace, lì 20/09/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

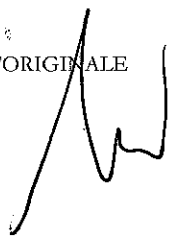
F.TO Dott. Pasquale Muccari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line

L'Impiegato Responsabile

Squillace, li 20/09/2022

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a few loops and a vertical stroke.

F.TO IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Pasquale Muccari

